

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA

così composta:

Dott.ssa Sofia Rotunno	Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori	Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi	Consigliere

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II° grado iscritta al numero 3666 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, riservata in decisione in data 14 settembre 2023 e vertente

TRA

Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Via Corso d'Italia 102, presso lo studio dell'Avv Nicoletta Gervasi che lo rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLANTE

E

CP_1, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Ermini 68, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Febbi che la rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLATA

E

con l'intervento del P.G. in sede

OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 18559 del Tribunale di Roma, depositata in data 24/12/2020

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Roma, adito dal *Parte_1* che chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con previsione dell'autonomo mantenimento fra le parti e revoca del contributo al mantenimento dei figli, ha, premessa la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio (contratto il 16/11/1989),
. determinato in euro 200/mese l'assegno divorzile dovuto alla *CP_1*
. revocato il contributo al mantenimento della figlia *Per_1*, con decorrenza dalla domanda, del figlio *Per_2*, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, e del figlio *Pt_2*, con decorrenza dal gennaio 2019,
. compensato le spese di lite.

Il primo Giudice ha, a sostegno della decisione, rilevato che
. il *Parte_1* assistente capo della Polizia di Stato in pensione, non ha spese abitative e convive con la compagna e il figlio (nato nel 2017) che con costei provvede a mantenere; percepisce una pensione di euro 1450 mensili netti; ha ricevuto un TFR di euro 50.000, importo che, non comparendo negli estratti conto corrente esibiti, porta a ritenere l'esistenza di altri conti e quindi la sussistenza di risorse maggiori di quelle segnalate; non sono dimostrate le ulteriori entrate derivanti da attività svolta nel settore edilizio; il finanziamento di euro 250 mensili, acceso con *Org_1*, andrà a scadere nel gennaio 2021;

. la **CP_1** percettrice di un reddito netto mensile di euro 1450, è gravata di oneri locatizi per un immobile nel quale vive con i tre figli, dell'onere di rimborso di un finanziamento per euro 266 mensili e di un pignoramento per euro 232 mensili, connesso quest'ultimo a debiti contratti in costanza di matrimonio;

. la moglie, considerate le spese cui deve far fronte, non è in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita in via autonoma per ragioni a lei non imputabili, sicchè le spetta l'assegno divorzile, stante la natura anche assistenziale di quest'ultimo.

Nel proporre appello, il **Parte_1** (classe 1961) ha dedotto che

. il Tribunale ha presunto l'esistenza di altri conti correnti in capo all'esponente, facendo leva sul fatto che non vi è evidenza dell'accredito del TFR, omettendo di svolgere indagini patrimoniali e senza esaminare la copiosa documentazione offerta in comunicazione nel rispetto dei tre ordini di deposito impartiti dal Tribunale che gli avrebbe consentito di appurare che a) il conto su **Org_2** è stato acceso solo nel marzo 2017, b) il TFR, corrisposto peraltro in 2 tranches e con trattenute alla fonte di euro 9.000 - come evidenziato dai CUD-, è stato versato sul conto corrente unico conto intestato all'esponente al momento del versamento dell'emolumento e oggetto di pignoramento da parte della **CP_1** per euro 46.831,54,

. il pagamento di un canone mensile di euro 1.100, cui peraltro partecipano i tre figli economicamente indipendenti e relativo ad immobile posto in zona prestigiosa, e il rimborso di euro 266/mese sono frutto di una scelta personale, mentre "la rata del pignoramento di euro 232, relativa al pignoramento dell'ex casa coniugale in comproprietà, risulta sospesa con

ordinanza del GE e, tratta(ndo)si di debito solidale” potrebbe essere richiesta all’esponente per la quota di sua spettanza;

. il Tribunale non ha verificato le risultanze degli estratti conto depositati dalla controparte e non si è avveduto che “non risulta il pagamento diretto da parte dell’ CP_2 per il mantenimento dei figli disposto con l’ordinanza presidenziale del 15/11/2017”, circostanza questa che avrebbe dovuto indurlo a ritenere l’esistenza di altri conti correnti in capo alla CP_1

. il primo Giudice, inoltre, non ha verificato se l’asserito divario economico sia riconducibile a scelte assunte in costanza di matrimonio, né la CP_1 a fornito prova del contributo dato alla creazione del patrimonio familiare ed al correlato sacrificio delle proprie aspettative professionali.

Ha chiesto quindi alla Corte

. in via cautelare, di sospendere l’esecutività della sentenza, sussistendo, oltre al fumus boni iuris, il periculum in mora, vista la sua difficoltà a recuperare gli importi versati, considerato anche “l’occultamento del conto corrente” come su precisato,

. nel merito, revocare la previsione di assegno divorzile posto a suo carico dal Tribunale di Roma, con condanna della controparte alle spese del doppio grado di giudizio.

Costituendosi, la CP_1 a dedotto che

. avendo rinegoziato il mutuo sulla casa coniugale, controparte ha introitato l’importo di euro 120.000, importo da lui utilizzato per scopi estranei alla famiglia e senza dividerlo con l’esponente che pure ha contribuito all’acquisto;

. del versamento del TFR non vi è traccia negli estratti conto ex adverso prodotti, rilevandosi poi che la dichiarazione di [] è negativa sul

pignoramento promosso da essa esponente sicchè è comprovata l'assenza di accredito del citato emolumento sul conto acceso presso lo stesso *Org_4* ;

. il *Parte_1* è comproprietario di un'unità immobiliare e continua a svolgere, tramite collaboratori e avvalendosi di manodopera cui subappalta i lavori, l'attività di ristrutturazione edilizia, il che è dimostrato dal versamento di euro 20.000 effettuato, con la causale *Org_5* (cfr estratto conto 2020), dal fratello *Per_3* , lo stesso cui controparte ha venduto la *[...]*

Org_6

. il *Parte_1* vive in Cerveteri nella villa della compagna che svolge l'attività di infermiera e dalla quale ha avuto un figlio, *Per_4* , mentre essa esponente ha dovuto reperire un'abitazione anche per far fronte alle necessità dei figli e sostiene il relativo onere economico -euro 1100 mensili- con l'aiuto della figlia *Per_1* , visto che, al netto di prestiti e pignoramento, gode di una retribuzione netta mensile di euro 600;

. il comportamento sconsiderato di controparte che ha rinegoziato il mutuo, per acquisire liquidità, e omesso di pagare finanziamenti accesi per beni da lui solo goduti ha determinato lo stato di indigenza dell'esponente che si è vista pure pignorare lo stipendio dalla Banca che ha inteso "recuperare la differenza fra il mutuo erogato e i proventi della vendita all'asta";

. per tutta la vita, l'esponente ha contribuito al benessere della famiglia, lavorando sia come impiegata alle *CP_3* sia accudendo marito e figli;

. essa appellata percepisce la retribuzione di euro 1000 mensili, ha un canone di locazione di euro 1100 mensili, "ha un pignoramento presso terzi ad opera della *Org_7* (credito ceduto dalla *[...]*) per il mutuo residuo di euro 50.997,88, di euro 232 mensili, sulla casa venduta all'asta, oltre a due prestiti personali contratti per far fronte ad esigenze familiari" ed ha ricevuto

un'ingiunzione di pagamento da parte della *Parte_3* quale coobbligata per un vecchio finanziamento che vedeva il *Parte_1* quale “obbligato principale (vettura *Org_9* venduta al fratello)”;

. controparte non ha esplicitato i motivi della chiesta condanna di essa esponente al pagamento delle spese del primo grado, spese che il Tribunale per motivi di equità ha inteso compensare.

Ha chiesto il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite.

Con le note depositate il 12/12/2022, il *Parte_1* ha dedotto

. quanto alla rinegoziazione del mutuo ed al mancato pagamento del 50% delle rate relative, ragion per cui la casa coniugale è stata pignorata e venduta all'asta, la questione è stata trattata nell'ambito del giudizio di separazione e, nella sentenza che l'ha definito, si dà atto del mancato pagamento ad opera di ciascuna parte delle quote di sua spettanza,

. la dichiarazione negativa di *CP_1* è stata comunicata al legale della *CP_1* il 21/12/2016 e quindi in data antecedente alla liquidazione del TFR, liquidazione che nei casi di dispensa per inabilità come avvenuto nel caso del *Parte_1* è successiva di 105 giorni alla cessazione dal servizio, nel caso di specie risalente al 2/9/2016,

. esso esponente, contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, ha depositato puntualmente la documentazione reddituale degli ultimi tre anni e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fornendo le informazioni sui saldi del conto *CP_1*

. l'inesistenza di redditi connessi al presunto svolgimento di attività di ristrutturazione edile è stata esclusa dalla sentenza emessa a definizione del

giudizio di separazione, svolgimento peraltro precluso dalle sue condizioni di salute precarie, condizioni che hanno condotto alla dispensa dal servizio;

- . dall'introito mensile di euro 1400 vanno detratti l'assegno di mantenimento che l' **CP_2** ancora versa alla **CP_1** nonostante la relativa revoca disposta dalla sentenza impugnata, e le somme oggetto di un pignoramento mobiliare promosso dalla controparte, con conseguente riduzione dell'importo mensile fruibile ad euro 600,
- . l'avversa documentazione bancaria evidenzia che la **CP_1** effettua donazioni alla figlia **Per_1** per euro 35.000, presta denaro a terzi -euro 15.000 alla Sig **Per_5** sia in grado di estinguere mutui -quelli contratti con **Parte_3** per euro 15000 e con Jdf per euro 8000- con versamenti in unica soluzione,
- . quanto alle spese di lite, l'accoglimento dell'appello determinerebbe la soccombenza di controparte e di conseguenza la sua condanna alle spese.

Ha insistito nell'accoglimento dell'appello.

Con le note del 13/12/2022, la **CP_1** a ribadito quanto dedotto in comparsa e aggiunto che

- . controparte non ha depositato la documentazione di tutti i conti correnti di cui è titolare, risultando carente quella offerta in comunicazione che peraltro evidenzia l'accredito dell'importo di euro 15000 da parte di una finanziaria e il prelievo dello stesso operato nel giro di due mesi e in contanti, a dimostrazione dell'intento di celare la causale dell'operazione,
- . la dichiarazione sostitutiva di notorietà è anch'essa carente, tant'è che in essa non figurano più la comproprietà dell'immobile per 1/8 e la dichiarazione di convivenza, non risulta l'indicazione circa la titolarità di

carte di credito, non figurano le ultime sei mensilità di reddito da ritenersi, dunque, assestato su euro 1400/mese, dato questo sconfessato dagli estratti conto che, attestando accrediti del trattamento pensionistico per euro 568,32/mese, avvalorano la tesi che i 1400 euro mensili siano “ulteriori rispetto al reddito da pensione”,

. appaiono giustificati, dinanzi all'avversa reticenza, la richiesta di accesso all'anagrafe tributaria e/o di valutazione del comportamento dell'appellante in via presuntiva, così come l'espletamento di indagini tributarie.

La CP_1 a insistito nel rigetto dell'appello.

Con note del 22/12/2022, il Parte_1 ha in replica precisato che

. con il finanziamento di euro 15.000, l'esponente ha provveduto mensilmente al proprio mantenimento ed a corrispondere l'assegno per il figlio Per_4 , versamento quest'ultimo che figura negli estratti conto,

. non ha rapporti di convivenza e non è più proprietario dell'immobile destinato ad abitazione della madre, per aver ceduto la sua quota al fratello, utilizzando il ricavato per provvedere alle numerose spese di cui è gravato,

. la mancata indicazione delle ultime mensilità di reddito è dovuta al fatto che non è mutata l'entità del trattamento pensionistico e il minor importo introitato mensilmente tiene conto di quanto trattenuto per il pignoramento promosso da controparte e della somma di euro 424,58 dalla Nonni illegittimamente percepita per il mantenimento dei figli,

. non ha attualmente in essere rapporti di convivenza ed ha dichiarato il luogo nel quale abita per il quale non sostiene costi.

Con note in replica del 28/12/2022, la CP_1 a dedotto che

. la vicenda della rinegoziazione del mutuo, dell'introito dei 120.000 euro da parte del *Parte_1* e della vendita all'asta della casa coniugale non è stata trattata nel giudizio di separazione che peraltro si è concluso con l'addebito della responsabilità alla controparte,

. essa esponente non ha pagato le rate di mutuo per impossibilità oggettiva, avendo tre figli piccoli, un solo stipendio e stante l'inadempimento della controparte che non versava il contributo al mantenimento dei figli, motivo per il quale si è trovata costretta a chiedere la distrazione dello stesso,

. dopo la vendita all'asta, la banca pignorante vantava un credito residuo di euro 50.000 nei confronti dei coniugi, motivo per il quale essa esponente ha subito il pignoramento del proprio stipendio,

. il *Parte_1* ha, costanza di matrimonio, acceso un finanziamento per l'acquisto di un'autovettura Jeep Cherokee, regalata poi al fratello, e l'esponente, che era garante, ha subito un altro pignoramento dello stipendio da parte della società *Pt_3*,

. ha chiesto un finanziamento di euro 28.000 -che si estinguerà nel 2026- importo che ha girato sul conto della figlia, temendo ulteriori pignoramenti, e che ha utilizzato per estinguere il debito relativo alla casa coniugale,

. ha estinto il debito relativo alla vettura grazie al risarcimento di euro 15.000 riconosciute da *CP_3* -nella persona della Sig *Per_5* a fronte del "ritardo nella comunicazione del recesso dal finanziamento" chiesto a *Org_10* e subito rinunciato.

Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 14/9/2023 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.

Con note dell'8/9/2023, il *Parte_1* ha chiesto la revoca dell'assegno divorzile e la condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

Con le note del 4/9/2023, la *CP_1* a insistito nel rigetto dell'appello.

Premesse le deduzioni delle parti, occorre far capo alla funzione dell'assegno di divorzio che non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, bensì quella di assistere il coniuge incolpevolmente privo di mezzi adeguati e riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi nei casi in cui vi sia la prova – il cui onere ricade sul richiedente l'assegno – che la sperequazione reddituale esistente al momento del divorzio sia stata causata dalle scelte comuni di vita delle parti, per effetto delle quali uno dei due abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello dell'altro coniuge (v. Cass. 17/04/2019 n. 10781).

Al fine di accertare se il coniuge richiedente abbia diritto all'assegno è pertanto necessario in primo luogo verificare se vi sia una rilevante disparità tra le rispettive situazioni economico-patrimoniali degli ex coniugi; una volta raggiunta la prova di tale circostanza, è necessario accertare (e in entrambi i casi, l'onere probatorio ricade sul coniuge richiedente l'assegno, il quale peraltro ben potrà assolverlo anche mediante presunzioni) se questa disparità sia stata causata da scelte condivise in ordine alla gestione del ménage familiare e ai rispettivi ruoli all'interno della famiglia e se il coniuge economicamente più debole non abbia la effettiva e concreta possibilità di superare (o quanto meno ridurre) il divario esistente, sotto il profilo delle

concrete, effettive ed attuali possibilità di trovare un lavoro o di ottenere una più remunerativa occupazione, in considerazione della sua età, delle pregresse esperienze professionali, delle condizioni del mercato del lavoro e così via. Una volta accertate tali circostanze, l'entità dell'assegno non dovrà essere liquidata in misura corrispondente alla somma di denaro necessaria a mantenere (sia pur in via solo tendenziale) il pregresso tenore di vita, bensì in misura adeguata a colmare il divario avendo riguardo "al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente".

Ciò considerato, occorre procedere alla ricostruzione delle condizioni economiche delle parti.

Dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (nella specie CU) risulta che il *Parte_1* (classe 1961), cessato dal servizio di assistente capo della Polizia di Stato il 2/9/2016 e da tale data titolare di pensione, ha percepito negli ultimi anni i seguenti redditi netti mensili: euro 1541,16 nel 2017, euro 1558,91 nel 2018, euro 1475 nel 2019, euro 1480,33 nel 2020, euro 1481,33 nel 2021 (2017: euro 22.255-3.176-385-200=18.494/12; 2018: 22.487-3.249-389-142= 18.707/12; 2019: 22.727-4490-393-142= 17702/12; 2020: 22.828-4517-393-143=17764/12; 2021: 22.841-4524-395-143= 17.779/12) per una media mensile che si attesta sui 1.507 euro, importo da ritenersi sostanzialmente invariato negli anni seguenti in difetto di indicazioni contrarie.

Quanto alla *CP_1* (classe 1962), dalle dichiarazioni dei redditi prodotte (nella specie CU) risulta che ella, nella sua qualità di impiegata presso *CP_4*

CP_5, ha percepito negli ultimi anni i seguenti redditi netti mensili: euro 1463 nel 2017, euro 1.474 nel 2018, euro 1.417 nel 2019, euro 1.442 nel 2020, euro 1486 nel 2021 (2017: $21547-3475-373-134=17565/12$; 2018: $21793-3588-377-137=17691/12$; 2019: $20778-3286-359-128=17005/12$; 2020: $21796-3975-377-140=17304/12$; 2021: $22598-4228-390-144=17836/12$), per una media mensile che si attesta sui euro 1456, importo da ritenersi sostanzialmente invariato negli anni seguenti in difetto di indicazioni contrarie.

Il raffronto fra le condizioni delle parti che, sin qui, evidenzia introiti non dissimili, va integrato con le seguenti considerazioni:

. quanto al *Parte_1* va condivisa l'affermazione del Tribunale che, facendo leva sul fatto che l'accredito del TFR non figura negli estratti conto prodotti, ha ritenuto l'esistenza di altri conti correnti di cui non è ragionevolmente data evidenza onde celare ulteriori risorse/disponibilità: al riguardo, va anzitutto osservato che, quanto al mancato svolgimento di indagini tributarie, <in tema di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purché esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti> (cfr Cass 14336/2013). Le informazioni fornite dall'appellante sono, del resto,

lacunose, tant'è che del conto acceso presso [redacted] pur menzionato nella dichiarazione sostitutiva del 2/11/2017, non si rinvencono gli estratti conto [redacted] essendosi limitato il [redacted] *Parte_1* ad indicare i saldi degli anni 2014/2017, tutti peraltro pari a zero euro: non può quindi dolersi l'appellante che il Tribunale che non abbia adeguatamente verificato "il contenuto della copiosa documentazione versata in atti" (cfr atto appello pag 6), per giungere a comprendere che "il TFR era stato versato sul conto corrente [redacted] (cfr atto d'appello pag 6). Va poi osservato che la percezione del TFR di euro 50.000 e del ricavato dalla riferita cessione della quota di comproprietà dell'immobile destinato ad abitazione della madre e l'assenza di oneri locativi sono fatti tali da incidere, incrementandola, sulla disponibilità sulla quale l'interessato può fare affidamento. Passando alle spese che gravano sull'appellante, va considerato, quanto ai due finanziamenti, l'uno con *Pt_4* per euro 226,59 e 86 mensilità e l'altro [redacted] [...] *Parte_5* di euro 157 mensili da rimborsare in 10 anni (cfr dichiarazione sostitutiva di notorietà del 18/6/2022), che non v'è prova che gli stessi siano stati contratti per soddisfare esigenze familiari; quanto alla convivenza con la *Pt_6* la stessa sarebbe cessata, ciò cui consegue, per un verso, il venir meno della condivisione delle spese di vitto e non anche di alloggio e, per l'altro, l'accollo del mantenimento del figlio *Per_4* in ragione di euro 250 mensili, mantenimento che appare tuttavia ridotto rispetto al novembre 2017 (cfr dichiarazione sostitutiva 2/11/2017 ove è quantificato in euro 400 mensili) di euro 150 mensili;

. per quel che concerne la *CP_1* non vi sono elementi per ritenere la titolarità di conti correnti non segnalati, dovendosi osservare, in replica al rilievo formulato sul punto dal [redacted] *Parte_1* quanto all'assenza di traccia

nel conto corrente esibito del “pagamento diretto di euro 400 -contributo al mantenimento dei figli- e di euro 160,45 (risultante dalle buste paga *CP_2*)” (cfr atto d’appello pag 8), che si rinvencono, negli estratti conto prodotti evidentemente in epoca successiva all’ordine del Tribunale in data 14/11/2017, accrediti mensili per le somme indicate a carico dell’ *CP_2* non vi sono elementi per ritenere l’esistenza di introiti tali da ampliare la disponibilità fruibile dall’interessata, visto che gli estratti di c/c attestano come gli introiti contestatile dal *Parte_1* (cfr memoria datata 12/12/2022), girati sul conto della figlia e da costei restituite, provengano da finanziamenti precisi (ad es *Org_12* , siano episodici e vengano destinati per estinguere ben precise passività. Quanto alle spese che tale disponibilità possono ridurre, è da considerare il canone di locazione per euro 1100 mensili (cfr contratto locatizio agli atti del fascicolo di primo grado), oltre oneri accessori per oltre 1468 euro annui, al cui pagamento contribuisce ora la sola figlia *Per_1* : al riguardo, non risulta la prospettata incongruità della scelta della zona, dovendosi ritenere il prezzo della locazione, considerata la consistenza dell’immobile descritto in contratto, in linea con l’andamento del mercato capitolino. La *CP_1* è ancora tenuta al pagamento della rata di euro 266 (cfr per tutte busta paga aprile 2022) per un debito che non risulta contratto per esigenze familiari e non anche del rimborso della rata di euro 232 relativa a debito -quello con *Pt_3* che l’appellata assume di aver estinto.

Tanto considerato, è da ritenere la sperequazione nelle rispettive capacità economiche e patrimoniali già rilevata dal Tribunale, sperequazione che nega alla *CP_1* considerati gli oneri che su di lei gravano, la possibilità di

condurre un'esistenza dignitosa; nessun elemento induce poi a ritenere che essa, oggi dell'età di 60 anni, abbia la concreta possibilità di trovare fonti di reddito ulteriori rispetto a quella costituita dall'impiego alle poste, tali da consentirle entrate tali da eliminare o quanto meno ridurre la sperequazione di cui si è detto; il fatto che *CP_1* abbia dato un rilevante contributo in termini di lavoro casalingo e cura dei figli non è in contestazione, rilevandosi, nel contempo, che la censura che nega che la *CP_1* abbia fornito prova del contributo dato alla creazione del patrimonio familiare ed al correlato sacrificio delle proprie aspettative professionali non coglie nel segno, avendo il Tribunale fatto leva sulla componente assistenziale dell'assegno accordato.

Alla conferma della spettanza dell'assegno divorzile consegue il rigetto della censura afferente le spese del primo grado di giudizio.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (art 13 cpc).

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:

- . rigetta l'appello,
- . condanna il *Parte_1* a rifondere alla Nonni le spese di lite che liquida in euro 2.915,00 per compensi, oltre oneri di legge,
- . dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per

il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.

Così deciso, nella camera di consiglio del 14 settembre 2023.

Il Presidente

Sofia Rotunno

Il Consigliere estensore

Francesca Romana Salvadori